

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3615/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามกิติ โดยนายสุ
วัฒน์ โสภาสะถียรพงศ์

โจทก์

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทไทยสิงค์ชิปปิงเชอร์วิส จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1, มาตรา 40, มาตรา 64

ป.วิ.อ. มาตรา 15

การมอบฉันทะและการขอเลื่อนคดี ป.วิ.อ. มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำ
ป.วิ.พ. มาใช้บังคับ คำขอเลื่อนคดีด้วยวาจา นั้น ด้วความหรือทนายความจะต้อง
กระทำด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะต้องทำคำขอเลื่อนคดีเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบ
ฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งนำมายื่นต่อศาล ผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์ไม่มี
อำนาจแถลงด้วยวาจาขอเลื่อนคดี.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 188,
83, 90, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่ 4 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 เกินอำนาจศาลชั้นต้นจะพิจารณาพิพากษา จึงให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 4 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5

จำเลยที่ 4 ให้การปฏิเสธ

วันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์นำพยานเข้าสืบได้ 1 ปากแล้วโจทก์แถลงขอให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ที่เหลือในนัดต่อไปศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ต่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 เวลา 10.00 นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดคงมีแต่เสมียนผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์มาศาล โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาล จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องว่าโจทก์ไม่มาศาล และมีได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ขอให้ศาลสั่งตัดพยานโจทก์ และนัดสืบพยานจำเลยที่ 4 ต่อไป ศาลชั้นต้นนั่งพิจารณาเมื่อเวลา 11.55 นาฬิกา เสมียนทนายโจทก์แถลงว่าทนายโจทก์ติดธุระไม่มาศาลและขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีพยานมาศาล ทั้งทนายโจทก์ก็ไม่มาศาล และมีได้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุขัดข้องแต่อย่างใด ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานที่เหลือจึงสั่งตัดพยานโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในเรื่องการมอบฉันทะและการขอเลื่อนคดีนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแทนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เห็นว่า เรื่องทนายความมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการแทนนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 64 บัญญัติว่า "เว้นแต่ศาลจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อคดีมีเหตุผลพิเศษอันเกี่ยวกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทนายความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะคู่ความหรือทนายความอาจแต่งตั้งให้บุคคลใดทำการแทนได้โดยยื่นใบมอบฉันทะต่อศาลทุกครั้ง เพื่อกระทำการกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือกำหนดวันนัดพิจารณาหรือวันสืบพยาน หรือวันฟังคำสั่งคำบังคับหรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาล มาฟังคำสั่งคำบังคับหรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาลหรือสลักหลังรับรู้ซึ่งข้อความนั้น ๑ รับสำเนาคำให้การ คำร้อง หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 และ 72 และแสดงการรับรู้สิ่งเหล่านั้น" จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าทนายความอาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำการแทนในกิจการ 3 เรื่องดังกล่าวเท่านั้น สำหรับกิจการนอกจากนี้ต้องพิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆ ไปว่าเป็นกิจการที่สำคัญ ซึ่งโดยสภาพเป็นที่เห็นได้ว่าทนายความจะต้องกระทำด้วยตนเองหรือไม่พิเคราะห์แล้วการขอเลื่อนคดีนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรกบัญญัติว่า "เมื่อศาลได้กำหนดนัดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไป โดยเสนอคำขอในวันนั้นหรือก่อนวันนั้น ศาลจะสั่งให้เลื่อนคดีต่อไปก็ได้ ฯลฯ" วรรคสามบัญญัติว่า "คำขอเลื่อนคดีความวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้" ศาลฎีกาเห็นว่าโดยสภาพแล้วคำขอเลื่อนคดีด้วยวาจานั้นจะต้องกระทำโดยตัวความหรือทนายความเท่านั้น หากตัวความหรือทนายความไม่อาจมาศาลได้ ก็จะต้องทำคำขอเลื่อนคดีเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำมายื่น

ต่อศาลผู้รับมอบฉันทะจากนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจที่จะแถลงด้วยวาจาขอเลื่อนคดีต่อศาลและถือไม่ได้ว่าการที่ผู้รับมอบฉันทะจากนายโจทก์ขอเลื่อนคดีต่อศาลด้วยวาจานั้นเป็นการแจ้งเหตุขัดข้องที่โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลให้ศาลทราบด้วยเมื่อโจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้ขอเลื่อนคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งโจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลและมีได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลให้ศาลทราบ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดพยานโจทก์ที่เหลือ จึงชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 64 เป็นกิจการที่ทนายความอาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำการแทนได้ สำหรับกิจการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน มาตรา 64 ดังกล่าวทนายความจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นทำแทนได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ากิจการนั้น ๆ ทนายความจะต้องกระทำด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่งคงจะต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ เช่น 1. ทนายความมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาลได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2530) 2. ทนายความมอบฉันทะให้ผู้อื่น

นำคำฟ้องมายื่นต่อศาลได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2295/2522) 3. การเบิกความต่อศาลเป็นกิจการเฉพาะตัว ไม่อาจตั้งผู้อื่นทำแทนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1972/2525) 4. ผู้รับมอบฉันทะจากทนายไม่มีอำนาจแถลงด้วยวาจาขอเลื่อนคดีต่อศาล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3615/2530) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ปรากฏว่า โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ และได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี คงมีแต่เสมียนผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์มาศาล ศาลชั้นต้นมิได้สั่งยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ก็เพราะผู้รับมอบฉันทะทนายโจทก์มาศาลจึงไม่ถือว่าโจทก์ขาดนัดแม้ในคำพิพากษาศาลฎีกาจะมีข้อความตอนหนึ่งว่า "... ฯลฯ... และถือไม่ได้ว่าการที่ผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์ขอเลื่อนคดีต่อศาลด้วยวาจานั้นเป็นการแจ้งเหตุขัดข้องที่โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลให้ศาลทราบด้วย" ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงเหตุผลของศาลประกอบการการใช้ดุลพินิจที่ไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีเท่านั้น มิได้หมายความว่าเมื่อไม่เป็นการแจ้งเหตุขัดข้องที่โจทก์และทนายโจทก์มาศาลไม่ได้จะถือว่าโจทก์ขาดนัด ดังนั้นเมื่อไม่ใช่กรณีโจทก์ขาดนัด จึงต้องพิจารณาว่าจะให้เลื่อนคดีหรือไม่โดยนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ไพฤทธิ์เศรษฐ์ไกรกุล.